拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２２-５１８６４５
起案日	令和　６年　７月２２日
特許庁審査官	速水　雄太　　３３６５　５Ｘ００
特許出願人代理人	田中　伸一郎（ほか　８名）　様
適用条文	第３７条（単一性） 第３６条第６項第２号（明確性） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（発明の単一性）この出願は、下記の点で特許法第３７条に規定する要件を満たしていない。

２．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

３．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（発明の単一性）について
１．特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定
請求項１に係る発明に、「少なくとも１つのネットワークゾーンを有する車両と、ローカルドメイン名サーバ（ＤＮＳ）と、認可記述と、ファイアウォール構成記述とを含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、前記ポリシーに応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、前記少なくとも１つのネットワークゾーンと外部デバイス

に選択的に結合可能な外部通信ポータルとの間に挿入され、かつ前記少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と前記外部通信ポータルとの間の通信を調整するように更に構造化されたゲートキーパーインタフェース回路と、を含む、システム。」という特別な技術的特徴が発見された。
　一方、請求項１１～２３，請求項２４～３３，請求項３４～３９，請求項４０～５３，請求項５４～５７，請求項５８～７２，請求項７３～７６に係る発明は、請求項１に係る発明と、部分的に共通の技術的特徴を有している。しかしながら、それらの技術的特徴は、引用文献１又は２の開示内容に照らして、先行技術に対する貢献をもたらすものではないから、特別な技術的特徴であるとはいえない。

２．審査の効率性に基づく審査対象の決定
　請求項１１～２３，請求項２４～３３，請求項３４～３９，請求項４０～５３，請求項５４～５７，請求項５８～７２，請求項７３～７６に係る発明は、請求項１に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明ではない。そして、請求項１１～２３，請求項２４～３３，請求項３４～３９，請求項４０～５３，請求項５４～５７，請求項５８～７２，請求項７３～７６に係る発明は、審査対象とされた発明を審査した結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、当該発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い。

　したがって、請求項１１～２３，請求項２４～３３，請求項３４～３９，請求項４０～５３，請求項５４～５７，請求項５８～７２，請求項７３～７６に係る発明は、特許法第３７条以外の要件についての審査対象としない。

●理由２（明確性）について
・請求項　１～１０
　請求項１には、「ローカルドメイン名サーバ（ＤＮＳ）と、…とを含むポリシー」とあるが、情報にすぎない「ポリシー」が、物理的な「サーバ」を含むとは技術的に不明確な事項である。

●理由３（進歩性）について
・請求項　１
・引用文献等　１，２
・備考
　引用文献１には、以下の発明が記載されている。
　少なくとも１つのネットワークゾーンを有する車両と（車両に搭載された複数

の通信ネットワーク（ＣＬ-ＬＡＮ、ＯＰ-ＬＡＮ）- 要約，図１）、
　認可記述と、ファイアウォール構成記述とを含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と（転送をブロックするデータの種類、データの転送をブロックする送信元及び／又は送信先などのフィルタリングポリシ -［００３５］，図２）、
　前記ポリシーに応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と（ゲートウェイ１０は、図２に示すように、…、ＣＬ-ＬＡＮ及びＯＰ-ＬＡＮ間のデータ転送を制御する転送制御部１３とを備える。-［００３４］；転送制御部１３は、ＣＬ-ＬＡＮ及びＯＰ-ＬＡＮの一方から送信されたデータ（パケット）を、パケットのヘッダ及び記憶部１２に記憶された設定情報（フィルタリングポリシ）に基づいて他方へ転送する。-［００３６］）、
　前記少なくとも１つのネットワークゾーンと外部デバイスに選択的に結合可能な外部通信ポータルとの間に挿入され、かつ前記少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と前記外部通信ポータルとの間の通信を調整するように更に構造化されたゲートキーパーインタフェース回路と（ゲートウェイ１０のデータ転送処理により、…、外部通信装置４０からナビゲーションシステム４８へＩＰ―１３９４パケットを伝送すること等が可能である。-［００３３］，図１）、
　を含む、システム。
　引用文献２には、以下の発明が記載されている。
　少なくとも１つのネットワークゾーンを有する車両と、
　ローカルドメイン名サーバ（ＤＮＳ）と、
　を含む、システム（For example, a vehicle can have its own internal network having in-vehicle devices (e.g., Electronic Control Units (ECUs) such as engine control module, powertrain control module, transmission control module, and brake control module). When the vehicle's internal network is constructed by the Ethernet, those ECUs can autoconfigure their DNS names with the DNSNA and register them with the vehicle'slocal DNS server [IPWAVE-PS]. -"10. Device Discovery for IoT Devices"）。
　引用文献１，２に記載の発明に基づいて、当該請求項に係る発明とすることは容易である。

・請求項　２，３
・引用文献等　１，２
・備考
　引用文献２には、ローカルアドレス値及び非ローカルアドレス値について記載されている（This document proposes an autoconfiguration scheme for the global (or local) DNS names of IoT devices. - "1. Introduction"）。

・請求項　４～１０
・引用文献等　１，２
・備考
　引用文献１に記載の発明において、ポリシーの具体的な内容は当業者が必要に応じて適宜に決定すべき設計的事項であり、当該請求項に係る発明のように構成することに格別の困難性があるとは認められない。

＜引用文献等一覧＞
１．特開２００４-１７９７７２号公報
２．JEONG, J. et al.,, DNS Name Autoconfiguration for Internet of Things Devices, draft-jeong-ipwave-iot-dns-autoconf-06, 2019年07月08日, pp. 1-17, [２０２４年７月２２日検索], インターネット<URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-jeong-ipwave-iot-dns-autoconf-06>
（注）法律または契約等の制限により、提示した非特許文献の一部または全てが送付されない場合があります。

＜先行技術文献調査結果の記録＞
・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｈ０４Ｌ　　１２／６６
・先行技術文献　　特開２００４-１７３１７９号公報
　　米国特許出願公開第２０１４／００３２８００号明細書
　　米国特許第７９０４５６９号明細書
　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。
　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
　電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第四部デジタル通信　速水　雄太（はやみ　ゆうた）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１ 内線３５５６
※ ●●●●@jpo.go.jp （上記「●●●●」に置き換えて、「PA5K」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
浜岸　広明	速水　雄太	
９８４５	３３６５	